

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2185/2532

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร
นาย ประดิษฐ์ กันทะ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 71 วรรคสอง, มาตรา 335

ป.วิ.อ. มาตรา 39

ทรัพย์ที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยลักไปเป็นทรัพย์ที่พี่สาวจำเลยและสามีของพี่สาว
จำเลยเป็นเจ้าของร่วมกัน มิใช่ทรัพย์ของพี่สาวจำเลยเพียงผู้เดียว หากจำเลยลัก
ทรัพย์ดังกล่าวไปจริงตามฟ้อง จำเลยก็มีได้กระทำต่อพี่สาวจำเลยแต่เพียงผู้เดียว แต่
กระทำต่อสามีของพี่สาวจำเลยซึ่งมิใช่พี่หรือน้องบิดามารดาเดียวกับจำเลยด้วยการก
กระทำของจำเลยจึงมิใช่ความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
71 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕ และให้
จำเลยคืนหรือไช้ราคาทรัพย์ ๓,๕๐๐ บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

เมื่อสืบพยานโจทก์จำเลยเสร็จแล้ว ผู้เสียหายและภรรยาผู้เสียหายซึ่งเป็นพี่สาว
จำเลยแถลงต่อศาลชั้นต้นว่า ทรัพย์ที่จำเลยลักไปนั้นเป็นทรัพย์ระหว่างสามีภริยา

บุคคลทั้งสองขอถอนคำร้องทุกข์ โจทก์ไม่คัดค้าน ศาลชั้นต้นเห็นว่า ทรัพย์ที่จำเลยลักไปเป็นทรัพย์ที่นางสุมาลีเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย โดยที่นางสุมาลีเป็นพี่สาวของจำเลย อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๑ ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ ผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ในความผิดอันยอมความได้ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์เป็นอันระงับไปให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีต่อไป

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๑ วรรคสองนั้น ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕ ที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในคดีนี้ หากพี่หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำต่อกันก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ คดีนี้ได้ความว่าทรัพย์ที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยลักไปนั้นเป็นทรัพย์ที่นางสุมาลี ทูลฉลาด พี่สาวจำเลยและนายสมนึก ทูลฉลาด ผู้เสียหายซึ่งเป็นสามีนางสุมาลีเป็นเจ้าของร่วมกัน จึงมิใช่ทรัพย์ของนางสุมาลีแต่เพียงผู้เดียว หากจำเลยลักทรัพย์ดังกล่าวไปจริงตามฟ้อง จำเลยก็มีได้กระทำต่อนางสุมาลีซึ่งเป็นพี่สาวจำเลยแต่เพียงผู้เดียว แต่จำเลยกระทำต่อนายสมนึกผู้เสียหายซึ่งมิใช่พี่หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับจำเลยด้วย การกระทำของจำเลยตามฟ้องจึงมิใช่ความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๑ วรรคสอง แม้แต่จำเลยเป็นเจ้าของร่วมกับนายสมนึกผู้เสียหายในทรัพย์ที่ฟ้อง กรณีก็ยังไม่เป็นความผิดอันยอมความได้เช่นเดียวกันคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจิตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

ศาลจังหวัดสมุทรสาคร - นายธีระยุทธ ทรัพย์นภาพร
ศาลอุทธรณ์ - นายมงคล สระแก้ว

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>